

Die Tücken des Abschiebungsrechts Analyse Raus, aber schnell, forderte einst Ex-Kanzler Gerhard Schröder im Fall krimineller Ausländer. Tatsächlich sind Ausweis....

Die Tücken des Abschiebungsrechts; Analyse Raus, aber schnell, forderte einst Ex-Kanzler Gerhard Schröder im Fall krimineller Ausländer. Tatsächlich sind Ausweisungen erst nach fairer Prüfung und unter Einhaltung rechtsstaatlicher Voraussetzungen möglich.

Rheinische Post

Dienstag 27. August 2024

Rheinische Post Düsseldorf-Mitte/West

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 2

Length: 1062 words

Byline: Martin Kessler

Body

Martin Kessler

Das schreckliche Attentat in Solingen hat die Debatte um Abschiebung und Überstellung erneut angeheizt. Die Regelungen sind kompliziert. Aber sie folgen rechtsstaatlichen Prinzipien.

Wann darf abgeschoben werden? Nach Artikel 16a des Grundgesetzes genießen politisch Verfolgte in Deutschland Asyl. Zugleich gelten die Regelungen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Ein Flüchtling kann in Deutschland beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) einen Asylantrag stellen. Das Bamf entscheidet, ob der Antragsteller Asyl oder subsidiären Schutz (bei akuter Gefahr im Herkunftsland) erhält oder ob ein generelles Abschiebungsverbot vorliegt. Im positiven Fall erhält der Flüchtling ein Aufenthaltsrecht. Bei einem Nein wird er zur Ausreise aufgefordert, verbunden mit einer Abschiebungsandrohung.

Gegen diese Entscheidung kann der Antragsteller oder die Antragstellerin Klage vor dem Verwaltungsgericht einreichen. Weist das Gericht die Klage ab, ist die Person ausreisepflichtig. „In der Regel ist bei Abschiebungen nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schluss. Nur in besonderen Ausnahmefällen ist Berufung möglich“, meint der Asylexperte Maximilian Pichl, der an der Rhein-Main-Hochschule in Wiesbaden Soziales Recht lehrt. Ist das Urteil rechtskräftig, muss die Person Deutschland freiwillig verlassen oder wird notfalls mit Zwang abgeschoben.

Wann darf trotz Ausreisepflicht nicht abgeschoben werden? Auch nach der Ablehnung des Asylantrags kann auf eine Abschiebung verzichtet werden. Das ist der Fall, wenn humanitäre, rechtliche oder faktische Gründe gegen die Rückführung sprechen. „Abschiebungen sind generell nicht möglich, wenn dem Asylbewerber in seinem

Die Tücken des Abschiebungsrechts Analyse Raus, aber schnell, forderte einst Ex-Kanzler Gerhard Schröder im Fall krimineller Ausländer. Tatsächlich sind Ausweis....

Herkunftsland Folter und willkürliche Inhaftierung drohen“, sagt Rechtsprofessor Pichl. Für Afghanistan und Syrien gilt sogar ein generelles Abschiebeverbot. Meist wird im Einzelfall entschieden, ob die Ausländerbehörden abschieben dürfen.

Wie viele Abschiebungen gibt es in Deutschland? Die Zahl der Abschiebungen ist zuletzt gestiegen, wenn auch nicht „im großen Stil“, wie Bundeskanzler Olaf Scholz forderte. Im Jahr 2023 wurden 16.430 ausreisepflichtige Asylbewerber abgeschoben – ein Bruchteil der Abgewiesenen. Es waren dennoch 3485 mehr als im Jahr zuvor. Über 5000 Asylbewerber wurden in die EU-Länder überstellt, in die sie zuerst einreisten. 9500 reisten freiwillig aus. Zugleich beantragten im vergangenen Jahr 352.000 Menschen Asyl in Deutschland. Die Schutzquote bei den abgeschlossenen Verfahren betrug im vergangenen Jahr fast 52 Prozent. Der Rest hat lediglich einen Duldungsstatus.

Wer ist für die Abschiebung verantwortlich? Grundsätzlich sind die Bundesländer für die Abschiebung verantwortlich. Um die Ausweisung sicherzustellen, können Gerichte eine Abschiebehaft anordnen. Das geschieht, wenn Asylbewerber ihre Identität vertuschen, ihre Mitwirkungspflichten verletzen oder sich der Abschiebung entziehen wollen. Selbst wenn die Abschiebung rechtskräftig ist, kann sie sich verzögern. So kann die zuständige Landesbehörde aus „humanitären oder völkerrechtlichen Gründen“ die Abschiebung für maximal drei Monate aussetzen. Ursache dafür könnten kriegsrechtliche Auseinandersetzungen im Herkunftsland sein. Auch fehlende Reisedokumente, eine Krankheit oder das Sorgerecht für ein Kind mit Aufenthaltserlaubnis kann eine Abschiebung verzögern. Wer sich in einer Berufsausbildung befindet, darf ebenfalls nicht abgeschoben werden.

Angeordnet wird die Abschiebung von der kommunalen Ausländerbehörde. Die überweist den Fall an die Zentrale Abschiebestelle (ZAS), die entsprechende Flüge bucht. Die Landespolizei sucht die abgelehnten Asylbewerber früh morgens auf und überstellt sie am Flughafen der Bundespolizei. Dann geht es mit dem Flugzeug in das Herkunftsland.

Wann dürfen Straftäter abgeschoben werden? Das Asylrecht ersetzt nicht das Strafrecht. „Bei Straftaten von Ausländern wird auch das deutsche Strafrecht angewendet“, sagt Rechtsexperte Pichl. So würden strafrechtliche Verurteilungen nicht automatisch zum Wegfall des Schutzstatus führen, ergänzt der Wissenschaftler. Im Einzelfall muss zwischen Ausweisungs- und Bleibeinteresse abgewogen werden. Wenn der Täter starke familiäre Verbindungen im Gastland hat oder schon lange in Deutschland lebt, überwiegt das Bleibeinteresse. Ein Ausweisungsinteresse besteht, wenn der Betroffene schwere Verbrechen begangen hat oder terroristisch aktiv wurde. Aber auch hier gelten Abschiebungsverbote. Pichl: „Der Rechtsstaat gilt auch für Feinde des Rechtsstaats.“

Wann kommt es zu einer Überstellung in das Erstaufnahmeland? Nach dem Dublin-Abkommen der EU ist das Land für den Asylantrag zuständig, in das der Flüchtling zuerst einreist. Stellt jemand den Asylantrag in Deutschland, ist aber über Bulgarien eingereist, können ihn die deutschen Ausländerbehörden dorthin überstellen. Eine Überstellung ist keine Abschiebung. Der Flüchtling durchläuft eben dann im betreffenden Land das Asylverfahren.

Darf schon an der Grenze ausgewiesen werden? Nach dem deutschen Aufenthaltsgesetz gilt, dass Menschen, die unerlaubt die Grenze überschreiten, zurückgewiesen werden. Gleichzeitig hat jeder das Recht, Asyl zu beantragen. Dazu reicht es aus, das Wort „Asyl“ auszusprechen. Das aufnehmende Land muss dann die möglichen Gründe und Berechtigungen überprüfen.

Die Überstellung nach Bulgarien scheiterte

Dublin-Regel Nach den Bestimmungen des europäischen Asylrechts muss ein Flüchtling seinen Antrag auf Schutz vor Verfolgung in dem EU-Land stellen, in das er zuerst eingereist ist. Im Falle des 26-jährigen tatverdächtigen Syrers Issa al H. war dies Bulgarien. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wollte deshalb den Tatverdächtigen von Deutschland in das Balkanland überstellen. Bulgarien akzeptierte die Aufnahme.

Fristüberschreitung Laut „Spiegel“ klagte der Syrer gegen den Bescheid vor dem Verwaltungsgericht Minden, wurde aber abschlägig beschieden. Am 3. Juni 2023 wollten ihn die Behörden in seiner Unterkunft in Paderborn

Die Tücken des Abschiebungsrechts Analyse Raus, aber schnell, forderte einst Ex-Kanzler Gerhard Schröder im Fall krimineller Ausländer. Tatsächlich sind Ausweis....

mitnehmen, trafen ihn aber nicht an. Normalerweise müssten dann weitere Versuche folgen. Auch ein Haftbefehl könnte ausgestellt werden. Nach sechs Monaten lief die Frist für die Überstellung aus. Nun war Deutschland für das Asylverfahren zuständig.

Solingen Für sein Asylverfahren in Deutschland wechselte der Tatverdächtige von Paderborn in ein Flüchtlingsheim in Solingen.

[Link to PDF](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RECHTSKLAGEN (90%); RECHTSSTAATLICHKEIT (90%); DEUTSCHE BUNDESKANZLER (89%); STAATS- UND REGIERUNGSOBERHÄUPTER (89%); EINWANDERUNG (78%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); GERICHTSPROZESSE (78%); EUROPÄISCHE UNION (77%); PÄSSE & VISA (77%); GERICHTSURTEILE (74%); SORGERECHT & KINDESUNTERHALT (74%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (73%); VERSPÄTUNGEN & VERZÖGERUNGEN (72%); BERUFSAUSBILDUNG (70%); GEFÄNGNISSTRAFEN (70%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (69%); VERHAFTUNGEN (65%)

Industry: PÄSSE & VISA (77%); BERUFSAUSBILDUNG (70%)

Person: OLAF SCHOLZ (57%)

Geographic: WIESBADEN, DEUTSCHLAND (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (58%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (88%); AFGHANISTAN (73%); SYRIEN (73%)

Load-Date: August 27, 2024